**نظام رقم 95 - 06 مؤرّخ في 26 جمادى الثّانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995، يتعلّق بالنّشاطات التّابعة للبنوك والمؤسّسات الماليّة.**

---

إنّ محافظ بنك الجزائر،

- بمقتضى القانون رقم 90 - 10 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنّقد والقرض، لا سيّما المواد 44، 47، 110 إلى 120 منه،

- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 20 محرّم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر،

- وبمقتضى المراسيم الرّئاسيّة المؤرّخة في 19 شوّال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمّنة تعيين نوّاب محافظ بنك الجزائر،

- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1411 الموافق أوّل يوليو سنة 1991 والمتضمّن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيّين في مجلس النّقد والقرض،

- وبمقتضى النّظام رقم 90 - 01 المؤرّخ في 11 ذي الحجّة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلّق بالرّأسمال الأدنى للبنوك والمؤسّسات الماليّة العاملة في الجزائر، المعدّل والمتمّم بالنّظام رقم 93 - 03 المؤرّخ في 4 يوليو سنة 1993،

- وبمقتضى النّظام رقم 91 - 09 المؤرّخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 الّذي يحدّد قواعد الحذر في تسيير البنوك والمؤسّسات الماليّة،

- وبناء على مداولة مجلس النّقد والقرض المؤرّخة في 19 نوفمبر سنة 1995،

يصدر النّظام الآتي نصّه :

**المادّة الأولى** : يهدف هذا النّظام إلى تحديد النّشاطات التّابعة الّتي يمكن للبنوك والمؤسّسات الماليّة القيام بها، تكملة للنّشاطات الرّئيسيّة المنصوص عليها في المواد 110 إلى 113 من القانون رقم 90- 10 المؤرّخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه،

**المادّة 2** : تطبيقا للمادّة 119 من القانون رقم 90 - 10 المؤرّخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يسمح للبنوك والمؤسّسات الماليّة القيام بالنّشاطات التّابعة لنشاطاتها الرّئيسيّة.

وتدخل ضمن هذه النّشاطات التّابعة، العمليّات المنصوص عليها في المادّة 116 من القانون 90 - 10 المؤرّخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وكذلك تلك المحدّدة صراحة في القوانين الأساسيّة للبنك أو المؤسّسة الماليّة.

**المادّة 3** : تعتبر النّشاطات التّابعة الّتي تمارسها البنوك والمؤسّسات الماليّة نشاطات مكمّلة كما يجب أن تكون أهمّيّتها محدودة بالنّسبة لمجمل نشاطاتها.

**المادّة 4** : لا تعتبر، في مفهوم هذا النّظام، الأموال المحصّلة والمخصّصة لاستعمال ما في إطار إنجاز النّشاطات التّابعة أموالا متلقاة من الجمهور مثلما تعرّفه المادّة 111 من القانون رقم 90 - 10 المؤرّخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.

**المادّة 5** : يجب أن تمارس البنوك والمؤسّسات الماليّة النّشاطات التّابعة لها في إطار احترام التّنظيم الحذر الّذي سنّه بنك الجزائر.

حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثّانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995.

عبد الوهاب كرمان